

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	위임전결규칙 등 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)은 본사 및 소속 하부기관에 대한 위임 전결을 규정하여 신속하고 능률적인 업무수행을 도모하고 권한과 책임의 소재를 명백히 함을 목적으로 「위임전결규칙」을 제정·운영 중에 있다.

또한, △△은 △△에서 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무집행규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

위임전결이란 「위임전결규칙」 제2조(용어의 정의)에 따라 이사장이 그 결재 권한의 일부를 보조기관 및 본부, △△△, △△△, 탐방원, 교육원, 사무국(이하 “각 부서”라 한다)에 위임하여 처리하도록 함을 말한다.

또한, 「위임전결규칙」 제4조(위임전결)에서는 △△항에서는 이사장 결재사항과

각 직위별 위임전결사항을 별지와 같이 규정하고 있으며,

동조 제2항에서는 별지에 열거되지 아니한 사항으로서 그 업무내용이 열거된 사항과 유사하거나 경미하다고 판단되는 것은 전결권자가 전결할 수 있도록 규정하고 있다.

아울러, 동조 제3항에서는 공통사항에 규정된 전결사항 중 각 부서 소관에서 특별히 규정한 것은 각 부서소관에서 규정한 것을 우선 적용하도록 하고 있으며,

동조 제4항에서는 전결권자가 궐위 또는 부재중인 경우에는 그 직무를 대리하는 자를 전결권자로 본다. 다만, 중요 전결사항은 직근 상위자의 결재를 받도록 규정하고 있다.

또한, 「공사업무집행규칙」 △△6조(공사감독관의 임면)에 따라 공사감독관은 계약담당부서의 장이 임명하도록 규정하고 있다. 다만, △△△ 등에 공원기술직 직원을 확보하지 못하였거나 전문성이 없는 경우, 계약담당부서의 장의 요청에 따라 사업총괄부서의 장이 인근 △△△ 등의 공원기술직 직원을 공사감독관으로 임명할 수 있다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 운영 중인 △△△야영장 이용객 편의 증진을 위해 “△△△△△△ △△△야영장 내부 도로 정비공사”를 수의계약 체결 후 준공 처리하였다.

[표1] 계약현황

(단위: 천원)

계약명	기초금액	계약금액	계약기간
△△△△△△ △△△야영장 내부 도로 정비공사	**,***	**,***	2024.5.28.~6.14.

※ 자료: △△△ 시설공사 계약 자료 재구성

△△△△△△△△△△는 “△△△△△△△ △△△야영장 내부 도로 정비공사”에 대한 계약 절차를 진행함에 있어 △△△△△△-3819(2024. 5. 8.)호[기초금액: **,***천원/ 계약상대: 00건설(주)]로 △△△△ 결재를 득하여 계약방침을 수립하였으나, △△△△△△△△△△는 동 계약을 추진하면서 [표 2]와 같이 「위임전결규칙」 제4조에 따른 별지 기재 사항을 준수하여 업무를 추진하여야 함에도, 계약체결(계약금액: **,***천원)시 △△△△ 결재 등 아무런 행정 절차 없이(계약체결 시행결의 내부분서 미생산) 계약상대자[00건설(주)]와 공사 계약을 체결하였다.

[표2] 「위임전결규칙」 별지 기재사항

단위업무	세부사항	직원	과장(△△△)	△△
계약업무	현장설명	○		
	입찰참가 등록		○	
	예정가격 결정			○
	입찰집행		○	
	계약체결 및 계약내용 변경			○
	계약체결 통보 및 각종 보고서 처리	○		
	선금금, 기성금 및 준공금 지급			○

※ 자료: △△△ 준공금 정산 자료 재구성

한편, △△△△△△△△△△는 동 계약건을 추진하면서 계약체결 후 「공사업무집행규칙」 △△6조(공사감독관의 임면)에 따라 계약부서의 장이 공사감독관을 임명하여야 함에도 아무런 행정 절차(공사감독원 임명 내부분서 미생산) 없이 공원 시설사업(△△△△△△△ △△△야영장 내부 도로 정비공사)을 준공 처리 하였다.

다만, 사업을 준공처리 하면서 준공검사를 위한 준공검사원 및 입회원은 △△△△△△ 0급 000 대결로 임명한 것은 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 신분상 처분은 별도 조치 예정